第五條　包裝及交貨方式

5.1 除雙方另有書面約定外，乙方之報價應包含包裝費用。乙方應按甲方指定之方式包裝貨品，若未按指定方式包裝者甲方有權拒絕收貨，並得要求乙方於指定期限內依甲方要求方式改正，如乙方拒不改正者，甲方得解除合同及取消訂單，乙方應吸收因此所生之一切費用並應賠償甲方因此所受之損害。

5.2 乙方須於包裝時隨貨出具裝箱單（Packing List）、標貼、出貨檢驗報表、材質符合環保規範檢驗報告、發票及其他甲方要求之文件資料。

5.3 各項隨貨出具文件格式由甲方或甲方指定之收貨廠處另訂規範之，乙方並同意接受各該規範內容之拘束。

5.4 包裝明細規範：

5.4.1 外箱最大重量：25KG

5.4.2 外包裝不得用水果箱、煙箱等，內部不得使用報紙爲隔材或包材(注:包裝封口需密封完整)。

5.4.3 標貼：外包裝須有：廠商名稱、料號、品名、數量、訂單號碼、生產日期及LOT NO.。內包裝須有廠商名稱、料號、數量、生產日期，且以最小包裝單位標示之。包裝外箱及最小包裝上並應依甲方指示貼上GP（Green Product）標貼。以上標貼所貼位置:外箱一律貼於正嗖右上角，小包裝箱或包裝袋可貼於包裝箱或包裝袋的中間。(詳細內容及標貼樣式依“供應商出貨須知”）

5.4.4 除因可歸責於甲方指定包裝方式外，因包裝運輸產生之任何瑕疵，由乙方完全負責。

5.4.5 乙方爲競業供應商時另應遵循以下包裝要求：

a)包裝箱必須統一規格，須足以防護產品運送、裝卸過程爲准，如甲方有特殊要求時，乙方同意配合辦理。

b)包裝及產品上不可有任何可識別乙方公司名稱和製造地的資訊。

第六條　不合格品與退貨處理

6.1 乙方應於出貨前，檢查測試所有出貨產品。甲方得不定期至乙方場地監督或參與檢查程序。乙方於本合同期間內及屆期終止後二年，應保留其出貨檢查測試紀錄，甲方得隨時請求查閱抄錄。

6.2 產品之最終品管及驗收，將由甲方負責。但乙方瞭解並同意甲方無即時驗收產品的義務，乙

方同意拋棄要求甲方爲該驗收的權利。

6.3 經檢驗不合格之產品,甲方有權拒絕收貨。檢驗不合格的產品得由甲方保管，但甲方不承擔該保管的風險。乙方接到甲方拒收通知後，若於甲方所在地，乙方於 4 小時內；若於本省，乙方於 1 天內；若於省外，乙方 2 天內應到甲方處確認或做成處理決定更換、再加工或退貨處理，所衍生之相關費用（包含但不限於倉管及處置費用）概由乙方支付。如甲方對該不合格產品爲付款，並不當然代表甲方接受該不合格產品，亦不減損或限制甲方對乙方所得主張之任何賠償權利，亦不減免乙方對產品潛在瑕疵的責任。

6.4 乙方若未依 6.3 規定之時間內到廠處理或未決定處理方式者，乙方同意自應處理之日起每日給付甲方 RMB 二千元之懲罰性違約金，若因此而造成甲方相關損害，乙方並應負一切賠償責任。

第七條　準時交貨、模具、智慧財產權

7.1 乙方確知並同意，時間爲本合同履行之重要因素，乙方應依約定之地點時間準時交貨。如產品提前送達距指定交貨日期超過 [3] 日，甲方得依其決定退運或保管，產品之危險負擔應由乙方承擔，所生之運送或倉管費用應由乙方全額支付。如產品無法於指定地點及時間送達，乙方應立即通知甲方最早的可能送達時間，並應採較迅捷之運送方式運送，所生費用應由乙方自行負擔。如甲方因此需購買代用產品產生之費用，亦應由乙方負責。因可歸責於乙方之事由導致交貨遲延時，甲方因乙方遲延交貨所受損害及所失利益，包括但不限於甲方客戶索賠、甲方生產線停產損失等情況，得請求乙方全數賠償。其中，停線損失=停線總時數 xUSD 7 元/小時，乙方對此計算基數金額不得異議。

7.2 乙方遲延交貨達 7 日，甲方得逕行取消訂單及解除本合同。甲方取消訂單及解除本合同並不影響甲方得向乙方請求賠償因此所受損害及所失利益之權利。

7.3 模具若因可歸責於乙方之事由而延誤交期時,乙方除須負延期每日 RMB 二萬元之違約金外，若因此而造成甲方損害，乙方並應負一切賠償責任。若延誤十五日以上，甲方有權發包其他廠商，乙方須於甲方發出書面通知起一週內，一次性全部返還甲方預付款及相關資料。甲方若有設計變更，模具交期經雙方協商後可相應順延。

7.4 在產品模具使用壽命期內，如乙方發現無法再提供時，乙方必須在停止供貨四十五天前（至少）主動通知甲方。

7.5 乙方應保證模具滿足「模具訂購合約書」(另行簽訂)所要求的壽命週期，若因可歸責於乙方之原因造成模具異常,乙方須負全部之責任。

7.6 甲方之模具無論模具費是否爲甲方支付，乙方開模皆需甲方事前書面同意，模具之使用、報廢皆需甲方控管。除生產甲方產品銷售給甲方外，不得做其它用途，亦不得自行報廢處理

模具。

7.7 乙方對甲方模具所生產之不良產品應嚴加控制銷毀報廢，不可流入市場或做爲他用。

7.8 如違反上列（第 7.1 條至第 7.7 條）任一規定，乙方除依規定支付本約及雙方約定之違約金外，並賠償甲方所有損害及費用。

7.9 乙方同意將其所有及第三人合法授權之具體呈現或使用於產品（包括附於產品之軟體）、或與產品使用所必要或相關的知識產權（包含乙方所有及第三人所有之知識產品），授與甲方一非獨家、全球性、權利金已全額支付、永久、不可撤銷，得直接及間接製造、修改、複製、再授權、使用、經銷、行銷、銷售、進出口、展示、及行使該知識產權之權利。

7.10 乙方應自行負責並負擔所有費用，充份調查根據甲方需求及指示所研發製造之產品，是否有侵害第三人所有之智慧財產權、或受第三人侵害其智慧財產權之情事。

7.11 乙方同意：

a) 保護、使甲方、甲方之關係企業、員工、經銷商、代理人及/或甲方之客戶（以下統稱爲「被請求人」）不受損害並賠償被請求人以及其繼受人免受所有與產品及/或服務（如有）有關所產生之知識產權侵權責任或損害及費用（包含律師及其他專業費用）主張，該等主張中包含乙方僅提供部分的產品及/或服務之情形；因遵守甲方之規格或指示所生之侵害，乙方放棄所有對甲方之權利；

b) 基於甲方設計及/或依甲方規格所製造之產品、零件、及模具，非經甲方事前書面授權，乙方不得爲自己使用或售與第三人，亦不得進行改造、拆解、製造衍生性產品以及進行逆向工程；及

c) 乙方因履行本合同所產生的著作物，應視爲 “職務作品著作”，若該著作物不包含在受僱完成之著作範圍者，乙方同意移轉所有之著作權利與利益、及該著作之著作人格權。

7.12 如甲方受第三人向有管轄權法院起訴爲侵權主張，或甲方認爲有受侵權主張之虞，或依乙方合理的判斷可能有受侵權主張之虞，或甲方收到有管轄權法院禁止甲方製造、銷售、經銷、行銷及/或使用本產品之命令，或依乙方合理的判斷甲方可能收到上述法院命令，乙方應以其費用，就本產品之設計製造爲適當的修改使本產品無侵權之虞，及/或取得使甲方得繼續製造、銷售、經銷、行銷、及/或使用本產品的授權。上述所稱有管轄權法院亦包括仲裁庭。

第八條　產品保證

8.1 乙方就其產品向甲方爲如下保證及承諾：

a)乙方保證所交付予甲方之產品未侵害第三人之知識產權，乙方若違反前述規定，應支付甲方RMB五萬元之違約金。

b)乙方保證本產品系自行設計開發及完成製造，其知識產權屬乙方所有；如係乙方向第三人購買或依第三人之規格設計、開發及完成製造，乙方保證已取得第三人合法授權。

c)甲方如因使用、行銷、銷售或販賣乙方（包含其關係企業）交付之產品而遭第三人提出訴訟或主張任何權利時，乙方應即出面負責協助處理一切相關事宜。甲方先行支付相關費用後（包括但不限於訴訟費、律師費或第三方之索賠），得向乙方請求連帶全額賠償，乙方並同意支付甲方先行墊付部份費用之銀行同期利息。

d)乙方應對甲方提供之任何形式之資料（包括但不限於工程圖、構想揭露書、設計圖、規格資料、照片、測試資料）負保密責任、未獲甲方書面同意前，不得揭露、移交、複製或爲任何其他用途之使用。

e)未經甲方事前書面同意，乙方不得將甲方所委託製造設計之產品及半成品，擅自報價或銷售於他人。乙方若違反，乙方應支付甲方RMB五萬元違約金。

f)乙方保證不直接或間接出售或交付與甲方設計之模具相同或類似之五金衝壓成型模具、塑膠射出模具或成品給甲方同業競爭者。乙方若違反，乙方應支付甲方RMB五十萬元違約金。

g)乙方違反前六項（a）至f））任一規定，甲方得逕行解除本合同、取消供應商資格及取消訂單，乙方除應依規定支付違約金及銀行同期利息外，乙方並應支付所有相關訴訟費、權利金、律師費、車資及負擔因此造成甲方之其他損失。

h)甲方爲確認保證內容，得請乙方提供相關證明文件，乙方不得拒絕。乙方如於本產品中使用第三人所有之智慧財產權，應在本產品出貨於甲方前，取得授權文件，並採取適當之因應措施，以避免對本產品之使用、製造、生產、行銷、經銷、銷售或其他用益權利造成影響。

8.2 乙方就所有交付甲方的產品保證應符合甲方之品質目標（規範）外，亦擔保：

a) 產品系由乙方或其可實質進行管理、監督之關係企業所製造、加工及裝配，乙方並應與該進行製造、加工、及/或裝配之關係企業就本合同履行之相關事項負連帶責任。非經甲方事先書面同意，乙方不得將訂單轉包予其他供應商，若乙方經甲方同意將訂單轉包其他供應商(下稱次供應商)生產製造者，乙方應保證次供應商亦能遵守本合同規定及甲、乙雙方間約定之品質目標及各項標準，乙方應就其次供應商違反本合同、訂單及/或甲乙雙方約定事項，與次供應商負連帶責任。必要時,次供應商應經甲方複核後方得列爲供應產品之合格供應商。若乙方未經甲方書面同意或認可即將產品轉包由次供應商生產製造者，一經甲方發現即處以乙方RMB五萬元之違約金並負責賠償甲方因此所造成之所有損失,乙方絕無異議。如乙方違反本款項，私自以未經覆核之次供應商之產品交貨予甲

方，則甲方得視前述產品爲 “假貨” ，逕行封存及報廢，不負擔任何費用款項，所有損失由乙方承擔，同時承擔本條前述之責任及罰則。

b) 產品完全符合與本合同有關之設計標準、規格書(包括一般規格書與品質規範)、圖式、樣品及其它與本合同有關的技術資料或甲方所爲的陳述，乙方使用材料應遵守甲方之相關規定，包含但不限於有效期之規範，甲方無規範者，則應依業界標準訂之。

c) 產品完全符合訂單及(或)附件之要求。

d) 不具有設計、材質、人工、及技術上之缺陷。

e) 無留置權、抵押權、質權及其它權利之主張。

f) 未經甲方事前書面同意，乙方不得自行更改已經甲方認可之品質系統、工藝、模具尺寸規格、結構、材料、成份、製程等會對產品品質造成影響之系統、條件，或外包生產。經甲方發現乙方違反前述規定，即處予 RMB 五萬元之違約金，並得退貨、解除本合同、取消供應商資格及/或取消訂單，乙方並應賠償甲方之損害。就前述變更所需之事前書面同意，乙方應向甲方權責之採購人員事前提出書面申請，提供必要之資料、報告及樣品等，通知期限依以下方式辦理(Product/Process Change Notice):

(i) 需於變更前一個月通知甲方之情形:

產線變更/模具修改/主設備更換/產品性能升級、更正缺陷、設計變更/材料或關鍵輔料變更/工藝流程的變更(如更改操作順序或增加去除某個工序以及任何可能影響到產品安全、可靠性、性能、外觀、尺寸和公差的工亦流程變更)/所有使用到的化學品的變更/包裝形式的變更(包含標籤變更等)/測試、檢驗方法以及頻率的變更/產品型號、貨號變更/關鍵崗位人員變更(包含但不限於工程設計、品質專檢人員及項目關理人員等)/次供應商物料 BOM 及次供應商物料型號變更

(ii) 需於變更前三個月通知甲方之情形:

全部或部分工序生產地址變更/次供應商物料生產場地變更/商標變更/公司法人、公司名稱變更

(iii) 需於變更前六個月通知甲方之情形:

產品之停產

(iiii) 變更生效前一日通知甲方之情形:

突發緊急狀態所需之變更

g) 乙方亦應依上述 f)點之要求同樣要求其材料供應商及次供應商,且在未获得甲方書面同意

前不得更換甲方已認可之材料供應商及次供應商。

h) 乙方應確保於其產品應具備追溯機制，此追溯機制得以條碼、產品號碼、零組件編號及任何得滿足追溯目的之方式爲之。

i) 乙方提供之產品若因違反上述品質保證而需甲方全檢或加工處理時，處理費用由乙方負責。其費用之計算標準爲依全檢或加工之人數每人每小時USD 7元計算。甲方若因此有其他額外費用支出，如(包括但不限於)因可歸責於乙方產品之異常致甲方客戶端發生損害，應由乙方負責賠償。

8.3 本條所有保證於甲方檢驗、受領產品或付款後仍有效力，且以甲方接受承認產品起兩年爲保固期限。如乙方正常保固期限或另有協議或依法令規定較該期限爲長者，則以該較長之保固期限爲准。

8.4 乙方依本合同交付予甲方之產品，其瑕疵擔保及其它責任，若有由甲方或甲方指定收貨廠處另行訂定特別品質規範或模具保管合同者，乙方亦同意受其拘束。

8.5 如經甲方檢驗後發現乙方交付之產品有數量、規格不符或未達雙方間議定之品質目標時，除應依第六條規定乙方應負責處理全部瑕疵品外，並應於三個工作日內提出改善計畫(Corrective Action)，保證於下次交付產品前改善完成，否則甲方得逕行解除合同並取消所有訂單，甲方若因此受有其他損害並得向乙方請求賠償。

8.6 甲方有權於合理時間進入乙方之廠房檢驗其廠房、產品、原料、以及任何依照本合同約定之甲方財產（包括但不限於模具、儀器、鋼版或冶具）。甲方檢驗產品，無論是在生產階段、運送前階段、或於運送後之合理期間內，不得視爲甲方接受生產中或生產完畢之產品。

第九條　品質體制及綠色條款

9.1 乙方應建立有效的品質保證體制和技術管理體制，在品質保證體制方面至少應符合：(請勾選)

☑ ISO 9001

☐ QS9000

☑ ISO 14001

☐ 其他_____

甲方爲控管供應商供料品質，得對乙方環境管理系統及環境管理物質管控方法實施年度稽核，甲方將根據環境稽核結果提供乙方建議和指示，乙方應在環境稽核後提供改善及執行計畫予甲方。若乙方無法提出合理有效之改善方案，甲方有權解除採購合同及取消訂單，並不